CLUB ATLÉTICO DE SAN SEBASTIÁN KLUBAREN ESTATUTUAK

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

I. KAPITULUA
ARAU OROKORRAK

1. ARTIKULUA.- CLUB ATLÉTICO DE SAN SEBASTIÁN irabazi asmorik gabeko elkartea da, iraupen mugagabea duena, berezko nortasun juridikoaz eta bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasunaz hornitua.

- Modalitate nagusia: Atletismoa
- Beste kirol modalitateak: Saskibaloia, kirol egokitua, neguko kirolak, hockeya, igeriketa, padela, euskal pilota, errugbia, beisbola eta softballa, tenisa, mahai tenisa, arku-tiroa, triatloia, bela eta boleibola.

Helburu hau betetzeko elkarteak bere instalakuntza propioak eta baita besterenak ere, kudeatu eta erabili ahal izango ditu.

Klubak ahalmen-urritasuna duten pertsonen kirola sustatuko du, unean-unean dagoen eskakizunaren arabera eta eskura dituen giza baliabideak eta baliabide materialak kontuan hartuta. Halaber sustatuko du emakumezkoen kirola, kirol-motak emakumeengana zabaltzeko lana bultzatuz.

Horrek ez du esan nahi, ordea, klubak bere kabuz edo beste entitate batzuen bitartez ezingo duenik jarduera ekonomikorik gauzatu, baldin eta klubaren helburuekin loturaren bat badute edo helburu horien zerbitzura badaude.

2. ARTIKULUA.- Kirol-klubaren eraketa, inskripzioa, aldaketa, desegitea, antolaketa eta funtzionamendua honako lege-xedapen hauen mende egongo dira: Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Kirol klub eta kirol elkarteei buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretua, klubaren estatutuak eta aplikagarriak diren gainerako araudiak, eta bere organuek hartutako erabaki baliodunak. Lege-xedapen horiek jasotzen ez duten alderdiei dagokienez, elkarteen alorrean indarrean dagoen araudi orokorra aplikatuko da.

3. ARTIKULUA.- Kasuan-kasuko kirol-kluba atxikitzen den kirol-federazioaren lege-xedapenak aplikatuko zaizkie kirol-klubei, afiliazio horren ondorioz bidezkoa den neurrian.

4. ARTIKULUA.- Kirol-klubak nagusiki Euskadiko Autonomia Erkidegoan jardungo du. Klubaren helbide soziala honako hau izango da: Herria: Donostia P.K. :20007; kalea: Kontxako Pasalekua ; zk.: 8 solairua: baxua. Helbidea aldatuz gero baina udalerria ez, administrazio-organoak berak erabaki dezake aldaketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroari jakinarazita.

II. KAPITULUA
BAZKIDEAK

5. ARTIKULUA.- Kirol-klubeko bazkide guztiak berdinak dira beren eskubide eta betebeharrei dagokienez. Ez da egongo, beraz, haien jatorria, sexua, arraza, erlijioa, hizkuntza, sexu-joera edota beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal edo sozial dela-eta diskriminaziorako biderik emango duen inolako xedapenik.

6. ARTIKULUA.-
Kirol klubaren helburuetan interesa duen edonor izan daiteke kirol klubeko kide 8. eta 9. artikuluetan jasotako edozein modalitatetan, baldin eta adinez nagusiak badira pertsona fisiko diren bazkideen kasuan eta dagozkien sarrera kuotak ordaintzen badituzte,

7. ARTIKULUA.- Kirol-klubean sartzeko eskaera idatziz bidali behar zaio presidenteari. Presidenteak jakitun jarriko du Zuzendaritza Bnatzordea eta aurreko artikuluan adierazitako

baldintzak betetzen diren ala ez aztertu ondoren eskaera onestea edo baztertzea erabakiko du. Erabaki horren aurka ez da errekurtsorik onartuko.

8. ARTIKULUA.- Kirol-klubak honako bazkide mota ezberdinak izango ditu
1. Ohorezko bazkideak.
Kirol-klubaren edo oro har kirolaren alde egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira.
Bazkide hauek estatutu hauen 10. artikuluaren 1. puntuan jasotako eskubideak izango dituzte eta honetaz gain ez dituzte kuotak ordaindu beharko.
Zuzendaritza batzordeak proposatuko ditu eta Batzar Nagusiak eman beharko die onespena
2. Ohorezko bazkideak. Kirol-klubaren alde egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona fisikoak izango dira.
Zuzendaritza Batzordeak proposatuko ditu eta Batzar Nagusiak eman beharko die onespena.
Bazkide hauek estatutu hauen 10. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan jasotako eskubideak izango dituzte eta honetaz gain ez dituzte kuotak ordaindu beharko.
3. Kirol bazkideak.
Federazio-lizentzia izanda, kirol-klubaren koloreak lehiaketetan defendatzen dituzten bazkideak izango dira.
Bazkide hauek estatutu hauen 10. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan jasotako eskubideak izango dituzte eta honetaz gain ez dituzte izen emate kuotak ordaindu beharko.
4. Bazkide osoak. Aurreko hiru sailkapenetan sartzen ez diren bazkideak izango dira.
Bazkide hauek estatutu hauen 10. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan jasotako eskubideak izango dituzte.
9. ARTIKULUA.- 18 urte bete ez dituztenek abonatuak izango dira eta honela sailkatuko dira:
1. Kirol abonatuak
Federazio-lizentzia izanda, kirol-klubaren koloreak lehiaketetan defendatzen dituzten edo kirol-klubeko kirol eskoletako kide diren 18 urtez berako kideak izango dira.
Abonatu hauek ez dute izen emate kuotarik ordaindu beharko
2. Abonatu oso infantila
Kirol abonatu izateko baldintzak betetzen ez dituzten 16 urtez beherako abonatuak izango dira.
2. Abonatu oso jubenila
Kirol abonatu izateko baldintzak betetzen ez dituzten 16 eta 17 urtekoak abonatuak izango dira.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

10. ARTIKULUA.-
1. Kirol-klubeko bazkideek honako eskubide hauek izango dituzte:

a) Kirol-klubaren helburu espezifikoak lortzeko bidean parte hartzea, indarreko legedian eta estatutuetan xedatutakoari jarraituz, eta helburu horiek bete daitezela exijitzea.
b) Kirol-kluba libreki uztea.
c) Kirol-klubaren jarduerak ezagutzea
d) 16. artikuluan jasotako dokumentazioa araudi xedapenean jasotako moduan aztertzea (162/2010 dekretuaren 51. artikulua)
e) Kirol-klubaren baitan bere iritziak askatasunez adieraztea.
f) Klubaren ordezkaritza- eta gobernu-organoetarako hautesle eta hautagaiak izatea, betiere adinez nagusiak badira eta jarduteko gaitasun osoa badute.
g) Haien aurka diziplina-neurriak ezarri baino lehen entzunak izatea, bai eta neurri horiek funtsatu duten gertaeren gaineko informazioa jasotzea ere; gainera, isunik badagokio, horri buruzko erabakia arrazoitua izango da.
h) Legearen edo estatutuen aurkakotzat jotzen dituzten kirol-klubeko organoen erabakiak aurkaratzea
i) Batzar Nagusian ahots eskubidea

2. Batzar orokorrean botua emateko eskubidea 8. artikuluaren 2., 3. eta 4. puntuetan jasotako bazkideek izango dute.

11. ARTIKULUA.- Kirol-klubeko bazkideek honako betebehar hauek izango dituzte:

a) Kirol-klubaren helburuak partekatzea eta horiek lortzeko bidean kolaboratzea.

b) Estatutuen arabera bazkide bakoitzak ordaindu behar dituen kuotak, derramak eta bestelako ekarpenak ordaintzea.
c) Kirol-klubeko organoek hartzen dituen baliozko erabakiak ontzat hartzea eta betetzea.
d) Estatutuetatik eta araudietatik ondorioztatzen diren gainerako betebeharrak.

12. ARTIKULUA.- Abonatuek bazkideek dituzten eskubide eta betebeharrak izango dituzte, 10. artikuluaren 1. puntuaren f), h) eta i) hizkietan jasotakoak eta 11. artikuluaren b) hizkian isurtzen eta bestelako ekarpenei dagokionean izan ezik.
14 urtetik aurrera abonatuek Batzar Nagusian ahots eskubidea izango dute.

13. ARTIKULUA.- Bazkide izateari utziko zaio honako kasu hauetan:

a) Norberaren borondatez.
b) Heriotzagatik edo, pertsona juridikoen kasuan, desegiteagatik.
c) Bazkide-kuotak bi hiruhilabetez jarraian arauz ezarritako epean ez ordaintzeagatik, betiere berandutze horren arrazoiak ez badira behar bezala justifikatzen Zuzendaritza Batzordearen iritziz.
d) Estatutuetan edo araudietan ezarritako betebeharren ez-betetze larri batengatik isuna jasotzeagatik, edo Batzar Nagusiak edo Zuzendaritza Batzordeak hartutako baliozko erabakien ez-betetze larri batengatik.
e) Elkartearen aurkako ekintzengatik
f) Behin behineko izen uzterako adostutako epea gaindituta izen ematea ez eskatzeagatik.

14. ARTIKULUA.- Behin behineko izen uztea
1. Bazkideek behin behineko izen uztea esktu ahal izango dute, epea urtebete baino gehiago eta hiru ute baino gutixago izango delarik.
2. Eskaera Zuzendaritza Batzordeari idatziz luzatuko zaio eta honek erabakiko du onespen edo ukapena eta kuoten ordainketaren salbuespena.
3. Behin behineko izen uztea eskatu duten bazkideek, berriz hartzea emandako epearen barnearn eskatuko beharko dute eta une horretatik aurrera dagozkien kuotak ordaindu beharko dituzte.

III. KAPITULUA
DOKUMENTUEN ARAUBIDEA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

15. ARTIKULUA.- Kirol-klubak honako liburu hauek, gutxienez, edukiko ditu antolatuta eta eguneratuta bai paperean edo baita informatikoki ere:

a) Bazkideen Erregistro Liburua.
b) Kide anitzeko organoen akta-liburuak.
c) Kontabilitate-liburuak.
d) Hala badagokio, zor-tituluen edo ondarezko zati alikuotaren erregistro-liburuak.

Aipaturiko liburu horien kudeaketa-lanak ez du kentzen beste xedapen orokor batzuen ondorioz egin beharreko dokumentuen gaineko betebeharrak egin behar ez direnik.

Liburu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan legeztatuko dira, bertako araudi erregulatzailearen arabera.

16. ARTIKULUA.- Bazkideen Erregistro Liburuan haien izen-abizenak eta helbidea jaso beharko dira. Gainera, alta eta baja egunak ere idatzi beharko dira.

17. ARTIKULUA.- Akta-liburuetan Batzar Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak eginiko bilerak jasoko dira: eguna, parte hartzaileak, aztergaiak eta hartutako erabakiak. Kirol-klubaren presidenteak eta idazkariak sinatu beharko dituzte aktok.

18. ARTIKULUA.- Kontabilitate-liburuetan kontabilitatearen alorrean indarrean dauden xedapenek eskatzen dituzten datu eta mugimenduak jaso beharko dira; hartara, klubaren

ondarearen berri zehatza emango dute, eta haren finantza-egoeraren eta emaitzaren berri zehatza ere, bai eta ondasunen inbentarioarena ere.

IV. KAPITULUA
ORDEZKARITZA, GOBERNU ETA ADMINISTRAZIO ORGANOAK

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

19. ARTIKULUA.- **Kirol Klubaren organuak**
Hauek dira kirol-klubaren organoak:
a) Batzar Nagusia
b) Zuzendaritza Batzordea:
c) Presidentzia

I. ATALA
BATZAR NAGUSIA

20. ARTIKULUA.- **Osaketa**
Batzar Nagusia gobernu-organo gorena da, eta boto-eskubidea duten bazkide guztiek osatzen dute.

21. ARTIKULUA.- **Eginkizunak**
Hona zeintzuk diren Batzar Nagusiaren gutxieneko zereginak:

a) Presidentea edo, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordea aukeratzea, bakarka, askatasunez, zuzenean eta isilpean egindako bozketaren bidez.
b) Kontuak eta aurrekontuak onartzea.
c) Erregelamenduak onartzea.
d) Estatutuak aldatzea.
e) Kirol-klubaren bat-egitea, zatiketa, eraldaketa edo desegitea onartzea.
f) Dirua maileguan hartzea.
g) Higiezinak besterentzea eta zergapetzea.
h) Eskualda daitezkeen zor-titulu adierazgarriak edo ondarezko zati alikuotarena ematea.
i) Presidentearen aurkako edo, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearen aurkako zentsura-mozioa onartzea.
j) Administrazio-organoko kideen ordainsariaren baldintzak onartzea.

22. ARTIKULUA.- **Batzar Nagusiarenohiko bildurak eta bilkura bereziak.**
Batzar Nagusiak ohiko bilkurak egingo ditu kontuak onartzeko eta, nahitaezkoa izanez gero, aurrekontua onartzeko; bilkura bereziak ere egingo ditu, sortzen diren bere eskumeneko gainerako gaiak aztertzeko.

23. ARTIKULUA.- **Deialdia**
1. Kirol-klubeko presidenteari dagokio Batzar Nagusiaren ohiko bilkurarako deia egitea. Hori ezinezkoa bada edo presidenteak deialdia epearen barruan egiteko obligazioa betetzen ez badu, Zuzendaritza Batzordeak edo edozein bazkide-taldek egin dezake deialdia, baldin boto-eskubidea duten bazkideen %10era iristen bada.

2. Kirol-klubaren presidenteari edo boto-eskubidea duten bazkideen %10era iristen den edozein bazkide-talderi dagokio Batzar Nagusi Berezirako deialdia egitea.

3. Batzar Nagusirako deia –dela ohikoa dela berezia–, aztergaien zerrendarekin batera, kirol-klubaren webgune ofizialean –halakorik badago– eta iragarki tauletan jarritako iragarki baten bidez jakinaraziko zaie bazkideei. Iragarkia 15 eguneko aurretik jarriko da, gutxienez, salbu eta premiazko epeen kasuetan edo ezustean gertaturiko larrialdien kasuetan. Webgunerik ez badago, jakinarazpena posta arruntaren bidez edo posta elektronikoaren bidez bidaliko da.
Premiazko kasutzat hartuko dira kirol klubaren instalakuntzetan, imaginean, ondarean, organuen osaketan edo klubaren jarraipenean eragin larria duten haiek.

24. ARTIKULUA.- **Batzarraren baliozko eraketa eta bozketak**

1. Batzar Nagusia –dela ohikoa dela berezia– baliozkotzat joko da baldin eta lehenengo deialdian kideen %50 gutxienez bertaratzen badira. Bigarren deialdian, baliozkotzat joko da edozein dela ere bertaratzen diren kideen kopurua. Bigarren deialdian, bilera ezingo da egin harik eta aurreneko deialditik hogeita hamar minutu pasa arte.
Presidentea izango da Batzar Nagusien ekitaldien burua edo bestela presidenteordea.
2. Botu ematea beharrezkoa den deialdiko gaietarako, botua emateko eskubidea duten bestelako botu emate sistemaren bat erabiltzea adostuko ez balu.
Erabakiak gehiengo sinplearen bidez hartuko dira, momentuko legediak eta estatuto hauek, botua emateko eskubidea duten bertaratutako bazkideen bi herenak eskatzen dituzten kasueetan izan ezik.
Aldeko eta kontrako botu kopuru berdina dagoen kasuetan, presidentearen kalitateko botuak erabakiko du.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

II. ATALA
ZUZENDARITZA BATZORDEA

25. ARTIKULUA.- **Administrazio organua**

Zuzendaritza Batzordea kirol-klubaren administrazio-organoa da. Bertako kideen kopurua bakoitia izango da, eta 21 kidekoa gehienez eta 9 kidekoa gutxienez. Honako hauek osatuko dute, gutxienez, Zuzendaritza Batzordea: presidentea, zein kirol-klubaren presidentea bera izango baita, presidenteordea, idazkaria eta elkarteko kirol sail bakoitzeko batzordekide bat.

26. ARTIKULUA.- **Eginkizunak eta eskuordekoak**

1. Zuzendaritza Batzordeari kudeaketa administratiboari eta ekonomikoari buruzko eginkizunak esleituko zaizkio, eta horiek betetzeko Batzar Nagusiak emandako jarraibideak errespetatuko ditu.
2. Zuzendaritza Batzordeko kideek beren kargua betetzeagatiko ordainsariak jaso ahalko dituzte, betiere Batzar Nagusiak berariaz onartzen badu, beste aztergaietatik aparteko gai moduan, eta botu eskubidea duten bertaratutako kideen bi herenak alde agertzen badira.

27. ARTIKULUA.- **Zuzendaritza Batzordearen deialdia**

Zuzendaritza Batzordearen bilkuretarako deialdia egitea kirol-klubaren presidentearen edo, haren ordez, presidenteordearen eginkizuna izango da. Deialdia eta aztergaien zerrenda, dagokion dokumentazioarekin batera, kirol-klubaren webgune jarritako iragarki baten bidez jakinaraziko zaie Zuzendaritza Batzodeko kideei. Iragarkia bi egun aurretik jarriko da, gutxienez, salbu eta premiazko epeen kasuetan edo ezustean gertaturiko larrialdien kasuetan. Webgunerik ez badago, jakinarazpena posta arruntaren bidez edo posta elektronikoaren bidez bidaliko da.
Premiazko kasutzat hartuko dira kirol klubaren instalakuntzetan, imaginean, ondarean, organuen osaketan edo klubaren jarraipenaren eragin larria duten haiek.

28. ARTIKULUA.- **Zuzendaritza Batzordearen baliozko eraketa eta bozketak**

1. Zuzendaritza Batzordeko baliozkotzat joko da baldin eta lehenengo deialdian kideen %50 gutxienez bertaratzen badira, eta bigarren deialdian kide bi gutxienez bertaratzen badira, betiere horietako bat presidentea edo presidenteordea bada.
Halaber joko da baliozkotzat baldin eta, aurretik deialdirik egin gabe ere, Zuzendaritza Batzordeko kide guztiak bertaratzen badira eta aho batez hala erabakitzen badute.
2. Botu ematea beharrezkoa den deialdiko gaietarako, botu eskubidea duten bertaratutako kideek eskua altxatuaz emango dute beren botua.
Aldeko eta kontrako botu kopurua berdina dagoen kasuetan, presidentearen kalitateko botuak erabakiko du.

29. ARTIKULUA.- **Zuzendaritza Batzordeko burua**

Kirol-klubaren presidentea edo, haren ordez, presidenteordea izango da Zuzendaritza Batzordeko burua eta Batzordearen jarduna koordinatuko duena.

30. ARTIKULUA.- **Presidenteorde Ekonomikoa**
Presidenteorde Ekonomikoa izango da atal ekonomikoaren arduraduna. Presidenteorde bakarra dagoenean hau izango da ardura hau izango duena.

31. ARTIKULUA.- **Idazkaria**
Idazkariak sarrera-eskaerak jaso eta bideratuko ditu, kirol-klubaren bileren aktak egingo ditu, bazkideen fitxategiaz eta erregistro-liburuaz arduratuko da, bai eta klubaren webguneaz eta lan administratiboak zuzentzeaz ere. Langintza horietarako, langile edo kolaboratzaileen laguntza jaso ahal izango du.

32. ARTIKULUA.- **Zuzendaritza Batzordeko kargu uztea**
1. Zuzendaritza Batzordeak, edo bertako kideek banaka, honako kasu hauetan utziko dute kargua:

a) Dimisioa ematen duelako.
b) Heriotzagatik edo, pertsona juridikoen kasuan, desegiteagatik.
c) Zentsura-mozioa onartu delako.

Kideen banakako kargu-uzteen ondorioz Zuzendaritza Batzorde osoarena gertatzeko, kideen erdiek gutxienez utzi behar dure beren kargua.

2. Zuzendaritza Batzordearen kargu-uztea gertatzen bada, Batzorde Kudeatzaile bat eratuko da eta Batzar Nagusi Berezirako deia egingo da, Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko. Hori ezinezkoa bada, edozein bazkide-taldek egin dezake deialdia, baldin boto-eskubidea duten bazkideen %10era iristen bada.

3. Zuzendaritza Batzordeko kide batek edo gehiagok banaka kargua uzten badute, baina hala ere kideen %50ek beren karguari eusten badiote, postu hutsak kooptazio bidez bateko dira, alegia, Zuzendaritza Batzordeko kideek askatasunez aukeratuko dituzte kargu berriak beteko dituzten pertsonak. Kooptazio bidez izendatzen diren kideak egiten den lehenengo Batzar Nagusian berretsiko dira.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

III. ATALA
PRESIDENTEA

33. ARTIKULUA.- **Organu exekutiboa eta ordezkaritza organua**
Presidentea kirol-klubaren organo exekutiboa da; klubaren legezko ordezkaritzaz arduka eta administrazio-organoen burua da, eta organo horiek hartutako baliozko erabakiak exekutatzeko betebeharra dauka.

34. ARTIKULUA.- **Hautespena**
Presidentea, Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideak bezala, V. atalean jasotakoari jarraituz zerrenda itxien hautagaitzen bidez aukeratuko da, eta hautagaitzan lehenengo postuan dagoena horixe aukeratuko da presidente.

35. ARTIKULUA.- **Kargu uztea**
Presidenteak estatutu hauetako 32. artikuluan adierazitako arrazoietako batengatik utzi ahal izango du kargua. Kirol-klubekoPresidentearen postua hutsik gelditzen bada, aipaturiko arau horretan aurreikusitako muduan jokatuko da.

36. ARTIKULUA.- **Agintaldia**
Presidentzia pertsona berak bi agintaldi (8 urte) jarraiez gehienez eduki ahalko du.

IV. ATALA

XEDAPEN OROKORRAK

37. ARTIKULUA.- Kirol-klubaren Zuzendaritza Batzordea eta presidentea lau urterik behin aukeratuko dira, bakarka, askatasunez, zuzenean eta isilpean egindako bozketaren bidez, eta aukeraketan botua emateko eskubidea duten bazkide guztiek parte hartu ahalko dute. Bozketan ez da boto-ordezkaritzarik onartuko.
Kirol-klubeko Zuzendaritza Batzordeko kideek jardunean jarraituko dute kide berriak karguaz jabetzen diren arte, non eta ez den gertatzen horretarako ezintasun ageriko bat.

38. ARTIKULUA.- **Zentsura mozioa**
1. Batzar Nagusiak Zuzendaritza Batzordeko kide guztien edo haietako baten edo batzuen erantzukizuna exijitu ahal izango du zentsura-mozio baten bidez. Mozio horrek, aurrera egingo badu, berariaz deitutako bilkuran botu eskubidea duten bertaratutakoen bi herenen aldeko botoa beharko du.

2. Zentsura-mozioa idatziz aurkeztu beharko zaio Zuzendaritza Batzordeari, bazkide guztien %10eko babesarekin. Batzar Nagusi Bereziak aztergai bakarra izango du: zentsura-mozioa eztabaidatzea eta haren gaineko ebazpena ematea.

3. Zuzendaritza Batzorde osoaren aurkako mozio-zentsura onartzeak bertako kide guztien kargu-uztea ekarriko du, kirol-klubaren presidentearena barne.
4. Zentsura-mozioa batzordekide baten edo batzuen aurkakoa bada, hura onartzeak batzordekide horien kargu-uztea soilik ekarriko du.

5. Zentsura-mozioak presidente berria izateko hautagai baten proposamena jaso dezake, edota, hala badagokio, Zuzendaritza Bztorde osoarena edo bertako kide batena edo batzuena. Hauatutako kargu berrien agintaldia aurreko agintaldiari bukatzeko falta zaion adinakoa izango da.

39. ARTIKULUA.- **Bateraezintasunak**
Inola ere ez dira bateragarriak izango kirol-klub baten presidente kargua eta klub hori atxikita dagoen kirol-federazioaren presidentea kargua.

Pertsona bera ezingo da izan batera kirol-modalitate bereko eta kategoria bereko kirol-klub baten baino gehiagoren presidentea.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deporte

V. KAPITULUA
HAUTESKUNDE PROZESUA

40. ARTIKULUA.- Klubaren hauteskunde-prozesuak ekainaren 22ko 143/2010 Dekretuan ezarritakoa beteko du, bai eta estatutu hauetan eta Batzar Nagusiak onartzen dituen gainerako hauteskunde-araudietan ezarritakoa ere.

41. ARTIKULUA.- Administrazio-organoetarako aurkezten diren hautagaitzetan emakumeen eta gizonen arteko oreka gordeko da, arrazoi objektiboak tarteko ezinezkoa denean izan ezik.

Hautagaitza bakarra baldin badago, zuzenean aukeratuko da, inolako bozketarik egin behar izan gabe.

42. ARTIKULUA.- Hautagai zerrendak zerrenda itxiak izango dira. Hautagaien kopurua Zuzendaritza Batzordeko kideen kopuru bera izango da, gehi bi ordezko gutxienez.
Kirol ataletako kideak hautagai zerrenda bitan edo gehigotan egon daitezke.

VI. KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

43. ARTIKULUA.- Kluba berezko aurrekontu eta ondare aredudaren arabera egongo da eta bere finantza agiriek Kontabilitateko Plan Orokorra eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzako beronen moldaketari atxikituko zaizkie . Ekonomia-ekitaldia urtekoa izango da, eta amaiera urte bakoitzeko abenduaren 31an izango du.

Klubak ez du fundazio-ondarerik, eta bere jarduerak aurrera eramateko honako baliabide hauek erabiliko ditu:

a) Batzar Nagusiak, hala badagokio, erabakitzen dituen sarrera-kuotak edo/eta aldizkako kuotak.
b) Berez dagozkion ondasun eta eskubideen produktuak, bai eta jasotzen dituen diru-laguntzak, dohaintzak, utziriko ondarea eta babes-laguntzak ere.
c) Estatutuetan adierazitako helburuei begira klubak egiten dituen legezko jardueretatik eratorritako beste diru-sarrerak.

Diru-sarrera guztiak, kirol-ekitaldietan eskuratutakoak barne, oso-osorik erabiliko dira helburu soziala garatzeko. Inola ere ez da onartuko etekinak bazkideen artean banatzerik, ezta haien ezkontideen edo antzeko afektibitate-harremana duten bizikideen artean ere, edo ahaideen artean. Orobat, ezingo da doako lagapenik egin irabazi-asmoa duten pertsona fisiko edo juridikoen alde.

44. ARTIKULUA.- Ondasun higiezinak erabiltzeko, besterentzeko edo zergapetzeko, Batzar Nagusian botua emateko eskubidea duten botu eskubidea duten bertaratutakoen bi herenen gehiengoz adostutako erabakia beharko da.

45. ARTIKULUA.- Kirol-instalazioak edo horien lursailak besterentzeagatik lortutako produktua, izaera bereko ondasunak eraiki edo hobetzeko inbertitu behar da oso osorik.
Lortutakoa beste helburu batzuetarako erabili nahi izan ezkero, Batzar Nagusian botua emateko eskubidea duten bertaratutakoen bi herenen gehiengoz adostutako erabakia beharko da.
46. ARTIKULUA.- Kirol klubak dirua maileguan hartu eta zorra edo ondarearen zati alikuota ordezkatzen duten tituluak igorri ditzake, beti ere une horretan igorpen hauek arautzen dituzten betekizun eta baldintzak betetzen badira.
Titulu horiek honako ezaugarriak izango dituzte

1. Elkarteak emandako zorraren edo ondarearen zati alikuotaren tituluak izendatuak izango dira
2. tituluak elkarteak xede horretarako duen liburu batean inskribatuko dira eta liburu horretan ondoz ondoko trasnferentziak idatziko dira.
3. titulu guztietan, balio nominala, igorpen data eta, hal denea, amortizazio interesa eta epea agertuko dira
4. Edonola ere ez da baimenduko titulu liberatuak igortzea.
5. Zor tituluak elkarteko kideek soilik har ditzakete eta horiek edukitzeak ez du eskubide berezirik emango, ezarritako interesa jasotzea izan ezik, indarreko legeriaren arabera.
6. Zorraren edo ondarearen zati alikuotaren tituluak kasu bakoitzean Batzar Nagusiak ezarritako baldintzen arabera transferitu daitezke.
7. Tituluek edonola ere ez dute emango dibidenduak edo etekinak jasotzeko eskubiderik.

47. ARTIKULUA.- Kirol-kluba deseginez gero, edo bazkideren bat egotziz gero, pertsona horrek eskubidea izango du hasieran ordaindu zuen ondare-partaidetzaren diru-kopurua edo beste diru-ekarpenak errekuperatzeko, salbu eta bazkidetza-kuota moduan ordaindutako kopuruak. Horretarako, baina, ezinbesteko baldintza da ondare-murrizketaren ondorioz hirugarren pertsona edo entitateek kalterik ez jasotzea. Banantze kasuetako ondare-partaidetza berreskuratzeak ez du zertan eraginik izan kluben irabazi asmorik gabeko izaeran. Batzar Nagusiari dagokio artikulu honetan adierazitako erabakiak abian jartzea.

VII. KAPITULUA

ESTATUTUAK ALDATZEA

48. ARTIKULUA.- Estatutu hauek aldatzeko edo indargabetzeko, berariaz deitutako Batzar Nagusi Bereziaren erabakia beharko da, alegia, botua emateko eskubidea duten bertaratutako bazkideen bi herenen gehiengo kualifikatuaren adostasunez hartutako erabakia.

III. KAPITULUA:
DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

49. ARTIKULUA.- Kluba Batzar Nagusiaren erabakiz desegingo da, estatutu hauek aldatzeko ezarri diren baldintzak eta gehiengoa errespetatuta, edo ebazpen judizialaren bidez.

50. ARTIKULUA.- Behin kirol-kluba deseginez gero, likidazio-epea hasiko da. Epe hori amaitu arte klubak bere nortasun juridikoari eutsiko dio.

Administrazio-organoko kideak likidatzaile bihurtuko dira, salbu eta Batzar Nagusiak edo, hala badagokio, desegitea ebatzi duen epaileak beste batzuk izendatzen baditu; eta 163/2010 Dekretuaren 69.3 artikuluan xedatutako funtzioak beteko dituzte.

Likidazio-fasean dagoen bitartean, kirol-klubak "likidazio-fasean" esaldia erantzi beharko dio bere izenari.

51. ARTIKULUA.- Kirol-kluba desegin eta likidatuz gero, haren ondorioz geratzen den ondare garbia Donostiako Udaletxeari emango zaio kirola sustatzeko eta praktikatzeko helburuetarako erabiliko duelarik.

IX. KAPITULUA:
DIZIPLINA ARAUBIDEA

52. ARTIKULUA.-
1.- Kirol-klubeko kideek, bai bazkideek baita abonatuek ere, isuna jaso dezakete, betiere aldez aurretik administrazio espedientea izapidetu eta interesatuari entzunaldia eman ondoren. Isunak izan daitezke, hasi aldi baterako eskubideak galtzetik kirol-kluba behin betiko uzterainokoak.
2. Kirol-klubak bazkideen gainean duen diziplina-ahalmena klubaren beraren araudiek eta erabakiek ezarriko dute, eta hartzen dituen erabakien kontra ezingo da errekurtsorik jarri kirol-federazioetan edo Kirol Justiziako Euskal Batzordean. Kirol-klubak diziplinaren alorrean hartzen dituen erabakiak jurisdikzio arruntean aurkaratu ahal izango dira.
3. Arau hauste eta zigorren erregimena eta diziplinazko prozedura, arautegi bidez ezarriko dira.

Donostian, 2011eko Martxoaren 31ean

IDAZKARIA

KLUBAREN ZIGILUA

PRESIDENTEA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

ESTATUTOS DEL CLUB ATLÉTICO DE SAN SEBASTIÁN

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1.- El Club Atlético de San Sebastián es una asociación privada sin ánimo de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, y cuyo objeto es el fomento y la práctica de las siguientes modalidades deportivas:

- Modalidad principal: atletismo
- Otras modalidades deportivas: baloncesto, deporte adaptado, deportes de invierno, hockey, natación, pádel, pelota vasca, rugby, béisbol y sofbol, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlon, vela y voleibol.

Para el cumplimiento de dicho fin el club podrá gestionar y utilizar instalaciones deportivas u otras, tanto propias como ajenas.
El club fomentará, de acuerdo con la demanda existente y sus recursos humanos y materiales, el deporte para personas con discapacidad. Asimismo, el club promoverá el deporte femenino favoreciendo la apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres.

Tal objeto no impedirá que el club pueda realizar por sí mismo, o a través de entidades instrumentales, actividades económicas enfocadas a la obtención de recursos para el desarrollo de la que le es propia y que estén al servicio de la misma.

ARTÍCULO 2.- El club deportivo se regirá en todas las cuestiones relativas a su constitución, inscripción, modificación, extinción, organización y funcionamiento, por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, por el Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas, por estos Estatutos y demás reglamentos que sean de aplicación y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos. El club también se regirá, en lo no dispuesto por dichas disposiciones, por la normativa general en materia de asociaciones.

ARTÍCULO 3.- Serán de aplicación al club deportivo las disposiciones de las federaciones deportivas a las que, en su caso, se adscriba, en lo que resulte procedente como consecuencia de tal adscripción.

ARTÍCULO 4.- El club deportivo desarrollará principalmente su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, fija su domicilio social en la localidad de Donostia – San Sebastián C.P 20007 Paseo de La Concha nº 8 piso bajo. El traslado de domicilio dentro del mismo municipio podrá ser acordado por el órgano de administración, que lo deberá comunicar al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

CAPÍTULO II
PERSONAS ASOCIADAS ó MIEMBROS DEL CLUB

ARTÍCULO 5.- Todos los socios y socias del club deportivo son iguales en derechos y deberes, no pudiendo existir disposición alguna que implique o provoque discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

ARTÍCULO 6.-
Cualquier persona que tenga interés en el objeto y fines del club deportivo podrá ingresar y ser miembro del mismo en alguna de las modalidades previstas en los artículos 8 y 9 siempre que sea mayor de edad, en el caso de los socios/as personas físicas, y satisfaga la cuota de ingreso o alta, cuando así le correponda.

ARTÍCULO 7.- El ingreso en el club deportivo será solicitado mediante escrito dirigido a su Presidente o Presidenta, quien dará cuenta a la Junta Directiva, que acordará acerca de la concurrencia de las condiciones señaladas en el artículo anterior, accediendo o denegando la admisión. Contra esta decisión no se admitirá recurso alguno.

ARTÍCULO 8.- El Club se compone de las siguientes tipologías de socio/as:
1° Socios y socias de honor.
Serán las personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor en pro del Club o del deporte en general.
La propuesta se realizará por la Junta Directiva y deberá ser aprobada por la Asamblea General.
Estos socios y socias, tienen los derechos reconocidos en el artículo 10 apartado 1 y además estarán exentos del pago de la cuota.
2° Socios honoríficos y socias honoríficas
Serán los miembros del Club que hayan destacado por su labor en pro del mismo.
La propuesta se realizará por la Junta Directiva y deberá ser aprobada por la Asamblea General.
Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 y además estarán exentos del pago de la cuota.
3° Socios deportivos y socias deportivas
Serán los socios y socias que provistos de licencia federativa, defiendan los colores del mismo en las competiciones.
Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 y además estarán exentos del pago de la cuota de alta.
4° Socios y socias de número
Serán los socios y socias no englobados en ninguna de las categorías anteriores.
Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos a los socios y socias en apartados 1 y 2 del artículo 10.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Jaurlaritzako Idazkaritza Nagusia
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

ARTÍCULO 9.- Los y las menores de 18 años tendrán la consideración de abonados y abonadas y serán clasificados de la siguiente manera:
1° Abonados deportivos y abonadas deportivas
Serán los y las menores de 18 años que provistos de licencia federativa, defiendan los colores del mismo en las competiciones o que pertenezcan a alguna de las escuelas deportivas del Club.
Estos abonados y abonadas estarán exentos del pago de la cuota de alta.
2° Abonados y abonadas de número infantil
Serán los abonados y abonadas menores de 16 años que no cumplan los requisitos para ser considerados abonados deportivos y abonadas deportivas
3° Abonados y abonadas de número juvenil
Serán los abonados y abonadas con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, que no cumplan los requisitos para ser considerados abonados deportivos y abonadas deportivas

ARTÍCULO 10.-
1. Los socios y socias del club deportivo tendrán reconocidos los siguientes derechos:

   a) A participar en la consecución de los fines específicos del club deportivo, según lo establecido en la legislación vigente y en las disposiciones estatutarias, y exigir el cumplimiento de los mismos.
   b) Separarse libremente del club deportivo.
   c) Conocer las actividades del club deportivo
   d) Examinar la documentación de los libros referidos en el artículo 15 en la forma en que se establezca reglamentariamente (artículo 51 del Decreto162/2010).
   e) Expresar libremente sus opiniones en el seno del club deportivo.
   f) Ser elector o electora y elegible para los órganos de representación y gobierno, siempre que sea mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar.

g) A que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a que se les informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
h) A impugnar los acuerdos de los órganos del club deportivo que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
i) Participar con voz en las Asambleas Generales

2. El derecho al voto en la Asamblea General corresponderá a las personas asociadas al club a las que se refieren los apartados 2º a 4º del artículo 8.

ARTÍCULO 11.- Los socios y socias de los clubes deportivos tendrán los siguientes deberes:

a) Compartir las finalidades del club deportivo y colaborar para la consecución de las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio y socia.
c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del club deportivo.
d) Cumplir con el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y reglamentarias.

ARTÍCULO 12.- Los abonados y abonadas tendrán los mismos derechos y deberes que los socios y socias salvo los reconocidos en las letras f), h) e i) del apartado 1 del artículo 10 y la establecida en el la letra b) del artículo 11 en lo que se refiere a las derramas y otras aportaciones.
Los mayores de 14 años tendrán derecho a participar en las Asambleas Generales con voz pero sin derecho a voto.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

ARTÍCULO 13.- La condición de socio/a se perderá:

a) Por voluntad propia.
b) Por fallecimiento, o, disolución de las personas jurídicas (sí las hubiera).
c) Por falta de pago de las cuotas sociales dentro del plazo establecido dos trimestres seguidos, siempre y cuando no se justifique el motivo de la demora a satisfacción de la Junta Directiva.
d) Por sanción por incumplimiento grave de los deberes emanados de los Estatutos o Reglamentos o por incumplimiento grave de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva.
e) Por actuación en perjuicio del Club
f) Por transcurso del plazo concedido para la baja temporal, sin haber solicitado el alta.

ARTÍCULO 14.- Baja Temporal

1. Los socios y socias podrán solicitar la baja temporal en el Club por un periodo no inferior a 1 año ni superior a tres.
2. La solicitud se dirigirá por escrito a la Junta Directiva, que decidirá sobre la concesión de la baja temporal, acordando la negativa o aceptación y la exención de la obligación del pago de las cuotas.
3. El socio o socia que haya causado baja temporal, deberá solicitar la readmisión como socio dentro del periodo para el que se le haya concedido la baja temporal, quedando obligado a partir de ese momento a abonar las cuotas correspondientes.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN DOCUMENTAL

ARTÍCULO 15.- El club deportivo llevará en orden y al día como mínimo los libros siguientes bien en soporte papel o bien en soporte inforático:

a) Libro de Registro de Socios y Socias.
b) Libros de Actas de sus órganos colegiados.

c) Libros de Contabilidad o soporte informático.
d) En su caso, Libro de Registro de Títulos de deuda o parte alícuota patrimonial.

La llevanza de los libros anteriores se entenderá sin perjuicio de las obligaciones documentales que se deriven de cualesquiera otras disposiciones generales.
La legalización de tales libros se efectuará en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco de conformidad con su normativa reguladora.

ARTÍCULO 16.- En el Libro de Registro de Socios y Socias deberá constar el nombre, apellidos y domicilio de los mismos. También se especificarán las fechas de alta y baja.

ARTÍCULO 17.- En los Libros de Actas se consignarán las reuniones que celebren tanto la Asamblea General como la Junta Directiva con expresión de la fecha, asistentes a las mismas, asuntos tratados y acuerdos adoptados, debiendo ser suscritas por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del club deportivo.

ARTÍCULO 18.- En los Libros de Contabilidad figuraran aquellos datos y movimientos exigidos por las disposiciones contables vigentes que permitan obtener la imagen fiel de patrimonio, del resultado y de la situación financiera del club, así como el inventario de los bienes.

CAPÍTULO IV
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACION

ARTÍCULO 19.- **Órganos del Club**
Son órganos del club deportivo los siguientes:

a) Asamblea General
b) Junta Directiva
c) Presidencia

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

SECCIÓN I
ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 20.- **Composición**
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y está integrada por todos los socios y socias con derecho a voto.

ARTÍCULO 21.- **Funciones**
La Asamblea General tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

a) Elegir Presidenta o Presidente y, en su caso, Junta Directiva, por sufragio personal, libre, directo y secreto.
b) Aprobar las cuentas y presupuestos.
c) Aprobar los reglamentos.
d) Modificar los estatutos.
e) Aprobar la fusión, escisión, transformación o disolución del club deportivo.
f) Tomar dinero a préstamo.
g) Enajenar y gravar inmuebles.
h) Emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial.
i) Aprobar la moción de censura a la Presidenta o Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva.
j) Aprobar las condiciones y términos de la remuneración que en su caso se establezcan para los y las miembros de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 22.- **Asamblea Ordinaria y Extraordinaria**
La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, para la aprobación de las cuentas y, en caso de ser obligatorio, del presupuesto; y en sesión extraordinaria para el tratamiento del resto de los asuntos de su competencia que pudieran suscitarse.

ARTÍCULO 23.- **Convocatoria de la Asamblea.**

1. Corresponderá a la Presidencia del club deportivo la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. En caso de que ello no sea posible, o de que la Presidencia no cumpla con su obligación de convocarla en plazo, la Junta Directiva o cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos un 10 % del total con derecho a voto podrán realizar la convocatoria.

2. Corresponderá a la Presidencia del club deportivo o a cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos al 10% del total con derecho a voto, la convocatoria de la Asamblea General extraordinaria.

3. La convocatoria de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, junto con el orden del día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, será comunicada a los socios y socias mediante anuncio colocado en la página web oficial y en los tablones de anuncio del club deportivo con una antelación mínima de 15 días, salvo supuestos de urgencia motivados por plazos perentorios o graves circunstancias extraordinarias sobrevenidas. En el supuesto de no existir página web deberá realizarse por comunicación postal o electrónica.

Serán considerados supuestos de urgencia aquellos casos en los que las instalaciones, la imagen, el patrimonio, la composición de los órganos del club o la propia continuidad del mismo se vean gravemente afectados.

ARTÍCULO 24.- **Válida constitución de la Asamblea y votaciones**

1. La Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida cuando concurran, en primera convocatoria, al menos el 50% de sus miembros.

En segunda convocatoria, que no podrá celebrarse antes de transcurridos treinta minutos desde la anterior, quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la misma.

Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por la Presidenta o Presidente del club o en su defecto la vicepresidenta o vicepresidente.

2. Para aquellos puntos de la convocatoria que requieran votación, se procederá a la votación por parte de los socio/as asistentes con derecho a voto mediante el procedimiento de mano alzada, salvo que la propia Asamblea General acordara un sistema diferente de voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple salvo en los supuestos contemplados en la legislación vigente y los presentes estatutos que requieran una mayoría de 2/3 de los socio/as asitentes con derecho a voto.

Para los casos en los que haya un mismo número de votos favorables y desfavorables, será el voto de calidad de la presidenta o presidente el que resuelva.

SECCIÓN II
JUNTA DIRECTIVA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

ARTÍCULO 25.- **Órgano de administración**

La Junta Directiva es el órgano de administración del club deportivo y estará formada por un número impar de miembros no superior a 21 y no inferior a 9 miembros entre los que se incluirán la Presidencia, que lo será asimismo del club deportivo, la Vicepresidencia, la Secretaría y un/a vocal en representación de cada una de las secciones deportivas.

ARTÍCULO 26.- **Funciones y retribuciones.**

1. La Junta Directiva tendrá encomendadas las funciones relativas a la gestión deportiva, administrativa y económica, que deberá desarrollar conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General. Podrá delegar todas o alguna de sus funciones en una comisión ejecutiva designada en su seno o en alguno o alguna de sus miembros.
   Las decisiones de las comisiones deberán ser ratificadas por la Junta Directiva.

2. Los miembros de la Junta Directiva podrán percibir retribuciones en función de su cargo siempre que lo apruebe expresamente la Asamblea General de forma separada respecto a otros puntos del orden del día y por mayoría de dos tercios de los miembros asistentes con derecho a voto.

ARTÍCULO 27.- **Convocatoria de la Junta Directiva**
Corresponderá a la Presidenta o Presidente del club deportivo o, en su defecto, a la Vicepresidenta o Vicepresidente, la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva. La convocatoria, junto con el Orden del Día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, se notificará a las y los miembros de la Junta Directiva a través de la página web del club deportivo con al menos dos días de antelación, salvo supuestos de urgencia motivados por plazos perentorios o graves circunstancias extraordinarias sobrevenidas. En el supuesto de no existir página web deberá realizarse por comunicación postal o electrónica.
Serán consideran supuestos de urgencia aquellos casos en los que las instalaciones, la imagen, el patrimonio, la composición de los órganos del club o la propia continuidad del mismo se vean gravemente afectados.

ARTÍCULO 28.- **Válida constitución de la Junta Directiva y votaciones**
1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria cuando concurran al menos, dos de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta o Presidente o la Vicepresidenta o Vicepresidente.

Asimismo, se entenderá validamente constituida la Junta Directiva, aunque no existiese convocatoria previa, si concurre la totalidad de sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.
2. Para aquellos puntos de la convocatoria que requieran votación, se procederá a la votación por parte de los y las miembros asistentes mediante el procedimiento de mano alzada.
Para los casos en los que haya un mismo número de votos favorables y desfavorables, será el voto de calidad de la presidenta o presidente el que resuelva.

ARTÍCULO 29.- **Presidencia de las sesiones.**
Presidirá las sesiones de la Junta Directiva y coordinará su actuación quien ostente la Presidencia del club deportivo o, en su defecto, la Vicepresidencia.

ARTÍCULO 30.- **Vicepresidencia económica.**
La Vicepresidencia económica será la responsable del área económica del Club. En caso de que haya una única Vicepresidencia, ésta será quien ostente dicha responsabilidad.

ARTÍCULO 31.- **Secretaría.**
El Secretario o Secretaria recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso, levantará acta de las reuniones que celebren los órganos del club deportivo, llevará el fichero y el libro de registro de socios y socias y tendrá a su cargo la página web de la entidad y la dirección de los trabajos administrativos de la entidad. Para la realización de tales funciones se podrá auxiliar con empleados o colaboradores.

ARTÍCULO 32.- **Cese de la Junta Directiva.**
1. La Junta Directiva, así como sus miembros individualmente, cesarán por alguno de los motivos:

   a) Por dimisión.
   b) Por fallecimiento o, en su caso, disolución de la personalidad.
   c) Por aprobación de moción de censura.

Para que los ceses individuales conlleven el cese de la Junta Directiva deberá afectar, como mínimo, a la mitad de sus miembros.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

2. Cuando la Junta Directiva cese, se constituirá en Comisión Gestora y procederá a convocar en el plazo máximo de un mes una Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva. No siendo ello posible, cualquier colectivo de asociados y asociadas que represente al menos un 5% del total de socios y socias con derecho a voto, podrá realizar la convocatoria de dicha Asamblea General.

3. En caso de cese individual de uno o una o más miembros de la Junta Directiva, pero permanezcan más del 50% de sus componentes, las vacantes serán cubiertas por el sistema de cooptación de modo que las y los miembros de la Junta Directiva designarán libremente a las correspondientes personas para cubrir sus vacantes. Las y los miembros que se designen por cooptación deberán ser ratificados en la primera Asamblea General que se celebre.

SECCIÓN III
PRESIDENCIA

ARTÍCULO 33.- **Órgano ejecutivo y de representación.**
La Presidenta o Presidente es el órgano ejecutivo del club deportivo, ostenta su representación legal, preside los órganos de gobierno y administración y tiene la obligación de ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos.

ARTÍCULO 34.- **Elección y mandato**
La Presidencia será elegida junto con el resto de la Junta Directiva en la forma prevista en el capítulo v mediante el sistema de candidaturas formadas por listas cerradas, ostentando la presidencia quien figure en primer lugar de la candidatura.

ARTÍCULO 35.- **Cese.**
Quien ostente la Presidencia cesará por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de los presentes estatutos. Si quedase vacante la Presidencia del club deportivo, se procederá de la forma prevista en el artículo citado.

ARTÍCULO 36.- **Duración máxima.**
La presidencia no podrá ser ocupado por la misma ~~persona en más de 2~~ mandatos consecutivos (8 años)

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
EZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
Dirección de Juventud y Deportes
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SECCIÓN IV
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 37.- La Junta Directiva y el Presidente o Presidenta del club deportivo se elegirán cada cuatro años mediante sufragio libre, personal, directo y secreto, pudiendo participar todas las personas socias con derecho a voto. No podrá ~~realizarse la elección~~ mediante delegación de voto.

Las y los miembros Los miembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, salvo imposibilidad manifiesta.

ARTÍCULO 38.- **Moción de censura**
1. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la totalidad de la Junta Directiva o de uno o una o varios de sus miembros mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por los dos tercios de asociados y asociadas con derecho a voto presentes en la sesión convocada al efecto.

2. La moción de censura será presentada por escrito a la Junta Directiva por un 10% del total de socios y socias con derecho a voto. La convocatoria de la Asamblea General extraordinaria tendrá como único punto del orden del día la resolución y debate sobre la moción de censura.

3. La aprobación de la moción de censura a la totalidad de la Junta Directiva causará el cese de las y los miembros de la Junta Directiva, incluido la Presidenta o Presidente del club deportivo.

4. En el supuesto de que la moción de censura vaya dirigida a uno o una o varios de sus miembros, su aprobación únicamente conllevará el cese de dichas o dichos miembros de la Junta Directiva.

5. La moción de censura podrá incluir la propuesta de elección de nueva Presidenta o Presidente, en su caso, Junta Directiva y de uno o una o varios de sus miembros. El mandato de los nuevos cargos electos será hasta completar el mandato anterior.

ARTÍCULO 39.- **Incompatibilidades.**
En ningún caso se podrá ser, simultáneamente, Presidenta o Presidente de un club deportivo y de una federación deportiva a la que está adscrita dicho club.

Una misma persona no podrá en ningún caso ostentar la presidencia de varios clubes deportivos de la misma modalidad deportiva e igual categoría.

CAPÍTULO V
PROCESO ELECTORAL

ARTÍCULO 40.- El proceso electoral del club se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 163/2010, de 22 de junio, en los presentes estatutos y en las normas electorales que, en su caso, apruebe la Asamblea General.

ARTÍCULO 41.- Las candidaturas que se presenten a los órganos de administración deberán reflejar una presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo que, por razones objetivas, no resulte posible.

ARTÍCULO 42.- La presentación de las candidaturas se realizará mediante listas cerradas. Los y las vocales de las secciones deportivas podrán estar presentes en más de una lista de candidaturas.
En el supuesto de que exista una sola candidatura, ésta será proclamada sin necesidad de votación alguna.

CAPÍTULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
ETA KULTURA SAILA
POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

ARTÍCULO 43.- El club se somete al régimen de presupuesto y patrimonio propio y sus estados financieros cumplirán el Plan General de contabilidad vigente y su adaptación sectorial para las entidades sin ánimo de lucro. El ejercicio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

El club carece de patrimonio fundacional y los recursos para el desarrollo de sus actividades serán los siguientes:

a) Cuotas de entrada y/o periódicas que, en su caso, se acuerden por la Asamblea General.
b) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como subvenciones, legados, donaciones y patrocinios que puedan recibir.
c) Cualesquiera otros ingresos que el club pueda generar mediante actividades lícitas que acuerde realizar, siempre dentro de los fines estatutarios del club.

Todos sus ingresos, incluidos los beneficios obtenidos en manifestaciones deportivas, se aplicarán íntegramente al desarrollo de su objeto social. Bajo ningún concepto podrán efectuar reparto de beneficios entre sus socios y socias, ni entre sus cónyuges o personas que convivan con ellos con análoga relación de afectividad ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita podrá realizarse a favor de personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

ARTÍCULO 44.- La disposición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles requerirá acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayoría de dos tercios de los socios/as asistentes con derecho a voto.

ARTÍCULO 45.- El producto obtenido en la enajenación de instalaciones deportivas o de terrenos en que se encuentren, deberá invertirse íntegramente en la construcción o mejora de bienes de la misma o similar naturaleza.
En caso de que se pretenda emplear lo obtenido para otro fin diferente al expuesto en el artículo anterior, se deberá contar con la aprobación de una mayoría de dos tercios de los socios y socias con derecho a voto que asistan la Asamblea.

ARTÍCULO 46.- El Club Atlético de San Sebastián podrá tomar dinero a préstamo y emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que regulen en cada momento dichas emisiones.
Dichos títulos tendrán las siguientes características
1ª Serán nominativos
2ª Se inscribirán en un libro que llevará al efecto el Club, en el se anotarán las sucesivas transacciones.
3ª En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y en su caso el interés y el plazo de amortización
4º En ningún caso podrá realizarse emisión de títulos liberados.
5º Sólo podrán ser suscritos por socios y socias del Club, no confiriendo a estos derechos adicionales salvo el cobro de los intereses conforme a la legislación vigente
6ª Serán transferibles en las condiciones que defina la Asamblea General
7º En ningún caso darán derecho a la percepción de beneficios o dividendos

ARTÍCULO 47.- En caso de disolución del club deportivo, o de separación de una persona asociada, ésta podrá percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado. Ello se entiende posible siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceras personas o entidades. Las características de la percepción de la participación patrimonial en los supuestos de separación no deberán desvirtuar el carácter no lucrativo de los clubes. Corresponderá adoptar los acuerdos previstos en este artículo a la Asamblea General.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes

CAPÍTULO VII
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 48.- Los presentes Estatutos solo podrán ser modificados o derogados en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, mediante acuerdo adoptado por mayoría cualificada de dos tercios de los socios/as con derecho a voto asistentes a la Asamblea.

CAPÍTULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 49.- El club se disolverá por decisión de la Asamblea General, adoptada con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los presentes estatutos, o por decisión judicial.

ARTÍCULO 50.- La disolución del club deportivo abre el periodo de liquidación hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

Las y los miembros del órgano de administración se convierten en liquidadores y liquidadoras salvo que los o las designe la Asamblea General o el Juez que, en su caso, acuerde la disolución, ejerciendo las funciones establecidas en el artículo 69.3 del Decreto 163/2010.

Durante la fase de liquidación el club deportivo deberá añadir a su denominación la frase "en liquidación"

ARTÍCULO 51.- En caso de disolución y liquidación del club deportivo, el patrimonio neto resultante de la liquidación revertirá al Ayuntamiento de San Sebastián para el fomento y la práctica del deporte.

CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 52.-
1. Las y los miembros del club deportivo, ya sean socio/a o abonado/as, podrán ser objeto de sanción, previa su audiencia e instrucción del correspondiente expediente.

Las sanciones podrán comprender desde la pérdida de sus derechos de forma temporal y sanciones económicas, hasta la separación definitiva del club deportivo.

2. La imposición de las sanciones corresponderá a la Junta Directiva y sus decisiones no serán susceptibles de posterior recurso ante las federaciones deportivas y ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva, siendo únicamente impugnables, una vez agotada la vía asociativa interna, ante la jurisdicción ordinaria.

3. El régimen de las infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario será establecido reglamentariamente.

En San Sebastián, a 31 de marzo de 2011

SECRETARIA/O

PRESIDENTA/E

SELLO DEL CLUB

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud y Deportes